



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 132/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין :

נציגות הבית המשותף מרח' ז'בוטינסקי 36, נתניה
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ישעיהו
רח' ויצמן 26, חולון 58323
טל: 03-5053357, פקס: 03-5055119

התובעת

- נגד -

1. אפרת שלוש
מרחוב ז'בוטינסקי 36, נתניה

הנתבעת

פסק דין

1. עניינה של התביעה בחיוב הנתבעת לשאת בתשלום מלוא חלקה בהוצאות עבודות תחזוקת הרכוש המשותף (להלן: "העבודות") בסך של 58,921 ש"ח של הבית ברחוב ז'בוטינסקי 36, נתניה הידוע כגוש 8258 חלקה 31 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף. הנתבעת היא בעלת דירה בבית.
3. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: הרכוש המשותף של הבית, לא שופץ מזה שנים רבות, מצבו היה במצב ירוד ונוזק לתיקונים לצורך שמירה על החזקתו התקינה; האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית החליטה על ביצוע עבודות ברכוש המשותף; לאחר קבלת הצעות ממספר קבלנים התקשרה התובעת בחודש אוקטובר, 2012 בחוזה עם קבלן לביצוע העבודות הדרושות בתמורה לסך של 902,642 ₪; כל בעלי הדירות מלבד הנתבעת שילמו את חלקם בהוצאות האמורות.
4. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: הנתבעת חתמה על הסכם לרכישת הדירה ביום 18.11.12, וקיבלה את החזקה בדירה ביום 21.2.13. הנתבעת לא הייתה, אפוא, בעלת הדירה ואף לא החזיקה בדירה במועד בו החליטה האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית על ביצוע העבודות ואף לא במועד בו נחתם ההסכם לביצוע העבודות עם הקבלן. משכך, לטענתה, יש להורות על סילוקה של התביעה כנגדה בהעדר יריבות, ולהפנות את תביעת החוב כנגד הבעלים שמכר לנתבעת את דירתה, מר ידידי פירו.
5. נוכח טענת הנתבעת להעדר יריבות, כאמור, תוקן כתב התביעה באופן שמר ידידי פירו צורף כנתבע נוסף להליך, ואולם מאחר ולא עלה בידי התובעת לאתר את מר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 132/13

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

פירוז, ולהמציא לו את כתב התביעה כדון, הוריתי על מחיקת התביעה כנגדו בהחלטתי מיום 18.9.14, והתביעה נותרה כנגד הנתבעת בלבד.

6. אין חולק בין הצדדים כי הנתבעת קיבלה את החזקה בדירה ביום 21.2.13, וכי הקבלן החל בפועל בביצוע העבודות ביום 3.3.13. בדיון שהתקיים לפני ביום 7.12.14 צומצמה המחלוקת בין הצדדים לשאלה האם העובדה שהנתבעת קיבלה את החזקה בדירה ביום 21.2.13 פוטרת אותה מלשאת בתשלום הוצאות העבודות.

דיון והכרעה

7. סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1968 קובע, כי החובה להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף מוטלת על בעל דירה.

8. אביא להלן את הסדר הכרונולוגי של האירועים נשוא ההליך שאינו במחלוקת:

א. החלטת האסיפה הכללית על ביצוע העבודות לתחזוקת הרכוש המשותף, נשוא ההליך התקבלה בחודש יולי, 2012 (ראה פרוטוקול האסיפה ת/7 וסעיף 1 לסיכומי הנתבעת המאשר זאת).

ב. ההסכם עם הקבלן לביצוע העבודות נחתם ביום 10.10.12 (ראה נספח לכתב התביעה, וכן סעיף 2 לסיכומי הנתבעת המאשר זאת).

ג. חוזה המכר למכירת הדירה שנחתם בין הבעלים הקודם של הדירה לנתבעת נחתם ביום 18.11.12 (סומן כת/4. ראה סעיף 3 לסיכומי הנתבעת המאשר זאת). כן נחתמה תוספת להסכם זה בין הבעלים הקודם לבין הנתבעת ביום 20.1.13 עליה אפרט בהמשך (סומנה כת/6. ראה סעיף 4 לסיכומי הנתבעת המאשר זאת).

ד. הסכם הלוואה לתשלום ביצוע העבודות בין נציגות הבית לבין חל"ת, החברה הכלכלית של עיריית נתניה (להלן: "חל"ת"), אשר ליוותה את הבית בפרויקט ביצוע העבודות נחתם ביום 20.2.13 (ראה עדותו של מר תומר קרני מטעם חל"ת, פרוטוקול מיום 7.12.14, עמ' 1, שורות 6-7, סעיף 5 לסיכומי התובעת המציין את תאריך החתימה על ההסכם עם חל"ת, וכן סעיף 5 לסיכומי הנתבעת המאשר זאת).

ה. הנתבעת קיבלה את החזקה בדירה בפועל ביום 21.2.13 (ראה הסכמת הצדדים בפרוטוקול 7.12.14).

ו. העבודות החלו בפועל ביום 3.3.13 (ראה הסכמת הצדדים בפרוטוקול 7.12.14).

9. מהראיות שהובאו לפני ומהעדויות שנשמעו לפני עולה כי עוד טרם רכישת הדירה ע"י הנתבעת ובמהלך המשא ומתן לרכישת הדירה ידעה הנתבעת וכן אביה שטיפל בעבודה בעסקת המכר, כי הבית נמצא בעיצומו של תהליך לביצוע עבודות לתחזוקתו השוטפת. הלכה למעשה הנתבעת רכשה את הדירה וקיבלה את החזקה בדירה בעיצומו של ההליך האמור. לא זו אף זו ביצוע העבודות ברכוש המשותף היה תנאי לרכישת הדירה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 132/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

ראה פסקה 1 לכתב ההגנה: **"בתחילת חודש 11.12 אבי פנה למתווך בסיוור שערך אבי בדירה עם המתווך, המתווך מסר לו שידוע לו שהבניין עומד בפי שיפוץ..."**

ראה עדותה של הנתבעת, פרוטוקול מיום 7.12.14, עמ' 7, שורות 19-22: **"כשרכשתי את הדירה הבנתי שעומדים לעשות שיפוץ. את הדירה רכשתי ב- 18.11.12. ש. איך ידעת שעומד להיות שם שיפוץ ת. כשראיתי את הבניין מבחוץ אז מלכתחילה אמרתי שלא אקנה שלא אכנס לדירה הזאת אם לא יהיה שיפוץ. ואז הוועד אמרו שהולכים לעשות שיפוץ בבניין..."**

10. עוד עולה מהעדויות כי מר שלוש אלי, אביה של הנתבעת, היה מעורב בהליך, והציע קבלנים לצורך ביצוע העבודות. ראה פרוטוקול מיום 7.12.14, עמ' 10, שורות 9-13: **"מיד עם רכישת הדירה ניסיתי לעזור. הואיל ואני עובד בניין רציתי להביא קבלנים שיוזילו את עלות השיפוצים..."**

11. כן עולה מהראיות כי הנתבעת התכתבה באמצעות הדואר האלקטרוני עם נציג חל"ת בו הביעה התנגדותה לגובה עלות ביצוע העבודות (ראה ת'5): **"לפני כשבועיים שלחתי מכתב רשום לגברת ג'ורנו חברת הוועד וגזברית ובו הבעתי את התנגדותי הנחרצת לשיפוץ כללי של הבנין, וזאת מפאת העלות שבסופו של יום תתקרב למיליון שקלים..."** הנתבעת לא טענה בתכתובת הנ"ל כי אין היא "הכתובת" וכי יש לפנות לבעליה הקודמים של הדירה, אלא יצאה מתוך נקודת הנחה כי היא זו שתחויב בעלות העבודות - הראיה שהתנגדה לביצוען של העבודות בשל עלותן.

12. בהתאם לחוזה המכר מיום 18.11.12 הייתה הנתבעת אמורה לקבל את החזקה בדירה בתוך 30 ימים מיום חתימת ההסכם (סעיף 5.8). בחוזה נרשם מפורשות כי ממועד זה מוטלת עליה החובה לשאת בתשלומים שונים, בין ההיתר, בתשלום מיסי ועד בית (סעיף 11.1 להסכם). ההסכם סומן ת'4.

13. אין חולק בין הצדדים כי לא עלה בידי הנתבעת לקבל משכנתא לצורך ביצוע תשלום יתרת התמורה, ומטעם זה התאחר מועד מסירת החזקה בדירה, ובין הנתבעת ובין המוכר נחתמה ביום 20.1.13 תוספת להסכם המכר (ת'6) (להלן: "תוספת להסכם").

14. בהתאם לסעיף 3.1 לתוספת להסכם התחייבה הנתבעת לשאת **"בכל הוצאות הדירה (ארנונה, חשמל, מים, ועד בית וכדומה) מיום חתימת הסכם זה..."**

15. הגם שהחלטת האסיפה הכללית לביצוע העבודות התקבלה בחודש יולי, 2012, הרי שהסכם הלוואה לתשלום הנדרש מבעלי הדירות בבית לצורך ביצוע העבודות בין נציגות הבית לבין חל"ת, נחתם, מאוחר יותר ביום 20.2.13. משכך המועד הקובע לתשלום הכספים עבור ביצוע העבודות הוא לאחר יום 20.2.13. משהתחייבה הנתבעת בהתאם לתוספת להסכם לשאת בתשלומים החלים על הבית ממועד החתימה על התוספת להסכם, 20.1.13, הרי שחלה עליה החובה לשאת בתשלומים עבור ביצוע העבודות שתשלומם נדרש כאמור לאחר יום 20.2.13. מסקנה זו מתחזקת על רקע העובדה שהנתבעת ואביה ידעו, כאמור לעיל, אודות העבודות המתוכננות שהחלטה אודותן התקבלה טרם שרכשו את הדירה, ועל אף זאת לא מצאו לכלול בחוזה המכר הוראה המטילה את הוצאות העבודות על המוכר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 132/13

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

16. מר אלי שלוש אישר בחקירתו הנגדית כי מוכר הדירה לא המציא לו קבלה על השתתפות בתשלום ביצוע העבודות והסביר... "על השיפוץ לא קיבלתי קבלה. הוא לא היה אמור לי לשלוח לי קבלה על השיפוץ כי השיפוץ עוד לא נעשה, והוא התחיל רק ב- 3.3.13" (ראה פרוטוקול מיום 7.12.14, עמ' 11, 20-21). מנגד אישר בחקירתו הנגדית כי המוכר "שילם את כל התשלומים כולל חשמל מים ועד ארנונה עד סוף פברואר, 2013". בכך מצאתי חיזוק לכך, שהחובה לשאת בתשלום עבור הוצאות ביצוע העבודות הייתה מוטלת על הנתבעת.

17. אין חולק כי דירתה של הנתבעת צריכה לשאת בחלקה היחסי בעלות העבודות. ברי כי הנתבעת, אשר טוענת כי יש להחיל חובה זו על מי שמכר לה את הדירה, עליה הנטל להוכיח מדוע יוסת חיוב זה דווקא על המוכר. הנתבעת לא הרימה את נטל ההוכחה להוכיח כי בינה ובין מוכר הדירה היה קיים הסדר המעביר את החיוב על כתפיו. הדעת נותנת כי לו היה מוסכם בין הנתבעת ובין מוכר הדירה כי התשלום עבור ביצוע העבודות יוטל על המוכר היה הדבר צריך לבוא לידי ביטוי בצורה מפורשת בהסכם המכר ו/או בתוספת להסכם המכר. קל וחומר מקום בו רכישת הדירה נעשתה בעיצומו של הליך לביצוע עבודות תחזוקה לרכוש המשותף של הבית. העובדה כי ההסכמים שותקים בעניין פועלת לחובת הנתבעת. הנתבעת גם לא נקטה בכל הליך כנגד מוכר הדירה על מנת להוכיח את טענתה כי עליו מוטלת החובה לשאת בתשלומים האמורים. לא ביקשה לצרפו כצד להליך ואף לא הגישה כנגדו הודעת צד שלישי, והדבר פועל לרעתה.

18. סכום החוב לא הוכחש וממילא לא נסתר ע"י הנתבעת.

19. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה, ומורה לנתבעת לשלם לתובעת את מלוא חלקה בהוצאות עבודות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בסך של 58,921 ₪, וכן הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 5,500 ₪. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

20. באשר לדרישת התובעת להטלת עיקול ברישום על זכויות הנתבעת, לא שוכנעתי כי מתקיימים תנאים עובדתיים ומשפטיים להטלת העיקול. משכך אינני נעתרת לבקשה זו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ט באדר תשע"ה, 10 במרץ 2015 עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה